

1510820-10.2021.8.26.0344

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Josiane Patricia Cabrini Martins Machado

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON LUIS SANTANA PONTES

Vistos.

JEFERSON LUIS SANTANA PONTES (RG: 42.818.362, filho de Natalino Caetano Pontes e Neusa Tomaz de Santana) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 4 de novembro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

1ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, Marília - SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510820-10.2021.8.26.0344 - lauda

CONCLUSÃO

Em 9 de maio de 2022, faço os autos conclusos à MM. Juíza de Direito, Dra. Josiane Patricia Cabrini Martins Machado. Eu, Juliana Baccelli Fernandes Cunha, M364719, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510820-10.2021.8.26.0344 - Controle 2021/002140

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON LUIS SANTANA PONTES

Vistos.

JEFERSON LUIS SANTANA PONTES (RG: 42.818.362, filho de Natalino Caetano Pontes e Neusa Tomaz de Santana) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 4 de novembro de 2021, por volta das 9h30, no interior da cela 12, no pavilhão "A" do anexo semiaberto da Penitenciária de Marília, situada na Rodovia SP 294, km 465, neste município e Comarca de Marília/SP, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal e regulamentar, 13 (treze) porções contendo 49,93g (massa líquida) de Cannabis sativa L, vegetal conhecido por maconha, que possui tetraidrocanabinol, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica.

A denúncia foi recebida (fls. 132/134), o réu foi citado (fls. 144) e apresentou defesa prévia (fls. 148/159).

Durante a instrução, o acusado foi interrogado, após a oitiva das testemunhas arroladas.

Alegações das partes constantes do termo de audiência retro.

É o relatório. Fundamento e decido.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade e a autoria delitivas foram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 3/7), boletim de ocorrência (fls. 8/9), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), fotografia (fl. 12), pelo laudo de constatação da substância entorpecentes (fls. 14/16), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 117/120) e pela prova oral colhida.

Os agentes penitenciários Fábio e Márcio esclareceram, em ambas as vezes em que ouvidos, que, em exercício no anexo semiaberto da Penitenciária local, realizavam revista de rotina nas celas, quando, ao adentrar a de número 12, surpreenderam o acusado manuseando invólucros sobre sua cama, verificando tratar-se de 13 (treze) porções de maconha e R\$ 70,00 (setenta reais) em dinheiro.

O acusado, na fase policial, utilizou-se de seu direito de permanecer em silêncio. Em seu interrogatório judicial, negou os fatos. Relatou que havia sido transferido de estabelecimento prisional havia alguns dias e estava alocado na cela de número 7. No momento da blitz, a maioria dos detentos se encontrava fora de suas celas e os agentes acabaram o segurando por ser um dos poucos que ali estavam.

Questionaram-no sobre a droga localizada na cela 12, tendo ele respondido que nada sabia, todavia acabaram por imputar-lhe a propriedade dos invólucros e do dinheiro. Pontuou ser usuário de crack e usar maconha dentro da penitenciária. Por fim, disse que não conhecia os agentes que fizeram a revista.

Ora, da prova produzida, verifica-se que ela é conclusiva e indica, com segurança, a traficância exercida pelo acusado.

Primeiro, oportuno ressaltar que agentes públicos gozam de presunção de legitimidade no exercício da função, de modo que seus depoimentos devem ser acolhidos, notadamente quando não se vislumbram elementos que indiquem que pretendiam, na verdade, prejudicar pessoa inocente, contra quem não nutrem inimizade ou hostilidade, relatando fatos inverídicos e "plantando" provas. Neste sentido: "Aliás, imperioso esclarecer que o policial militar não está impedido de depor, merecendo o seu testemunho a mesma credibilidade que é dada a qualquer pessoa, sendo que o depoimento policial só deve ser desconsiderado, quando exista uma razão clara e concreta para tornar referido depoimento eivado de suspeição. A este argumento acresce-se que os Tribunais Superiores já se pronunciaram no sentido que é idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do contraditório, mesmo que constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante (STF: HC nº 77.565/SP, DJ de 02/02/2001, Rel. Min. Néri da Silveira, HC nº 76557, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04/08/98; e STJ: HC nº 30.776/RJ, DJ de 08/03/2004, Rel.^a Min. Laurita Vaz)." (Apelação nº 0007467-17.2016.8.26.0019, 12ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Álvaro Castello, j. 28.6.2017). E ainda: "Vale destacar que os policiais são agentes públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, as suas declarações devem ser acolhidas sem reservas, especialmente senão se demonstrou interesse concreto da sua parte na incriminação do acusado. A respeito do assunto é iterativa a jurisprudência no sentido de que 'o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional' (RT 752/589)." (Apelação nº 0030961-20.2015.8.26.0576, 10ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Tristão Ribeiro, j. 30.6.2017).

E, especificamente em relação a depoimentos de agentes de segurança penitenciários: "(...) o reconhecimento da prática de falta grave baseou-se especialmente nos depoimentos de dois agentes penitenciários que gozam de fé pública -, os quais narraram de forma uníssona e harmônica a utilização, pelo paciente, de telefone

celular em unidade prisional. Por isso, a ausência de apreensão do aparelho, por si só, não pode afastar tal conclusão." (HC 254.312/Sp, rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/08/2013, DJE 13/08/2013)." (TJSP, Apelação n. 0029345-41.2013.8.26.0071, Rel. Silmar Fernandes, j. 13/11/2015).

No caso dos autos, verifica-se que os depoimentos dos agentes foram harmônicos, lógicos, coerentes e livres de dúvidas, nada indicando intenção deliberada de prejudicar o réu. Ora, trazendo fato que poderia macular o depoimento dos agentes, teria, o acusado, que fazer dele prova, o que não aconteceu no caso em questão.

Quanto ao mérito propriamente dito, destaca-se que o acusado praticou a conduta descrita no artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, ou seja, nas dependências de estabelecimento prisional, trazia consigo, para fins de disseminação e posterior entrega a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes sem a devida autorização legal ou regulamentar.

Do exame dos autos, extrai-se que os agentes de segurança penitenciária, em revista de rotina nas celas do pavilhão "A" do anexo semiaberto, flagraram o acusado sobre a cama da cela de número 12 manuseando invólucros, os quais verificaram tratar-se de 13 (treze) porções de maconha, além de R\$ 70,00 (setenta reais) em dinheiro. De se notar que a versão apresentada pelo réu restou ilhada nos autos, eis que não há indícios de que, sem qualquer justificativa, os agentes o teriam incriminado falsamente, conforme já ressaltado.

Necessário enfatizar, outrossim, porque não provado suficientemente, o argumento do réu no sentido de terem os agentes penitenciários lhe atribuído os entorpecentes apreendidos porque iria progredir de regime em breve, restou isolado, até porque não se tem notícia de qualquer inimizade entre as partes. Ainda, o acusado asseverou nada ter contra os agentes e vice-versa. De se notar que o réu havia sido transferido há pouco tempo à penitenciária de Marília. Tem-se, por outro lado, prova clara e segura, inclusive porque os testemunhos dos agentes penitenciários foram exatamente no mesmo sentido, em ambas as vezes em que ouvidos.

Ora, todas essas circunstâncias, somadas à quantidade de droga apreendida (13 - treze - porções de maconha), bem como a forma que foi encontrada (em revista de rotina no sistema prisional), demonstram que seriam efetivamente destinadas ao tráfico, pontuando-se, ainda, que o próprio réu admitiu que, de fato, existe o comércio de drogas dentro do sistema penitenciário, bem como que faz uso de maconha.

Aliás, sobre o elemento subjetivo do tipo, consigna Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho, na página 101 do livro "Lei de drogas comentada artigo por artigo" (3ª ed. São Paulo: Método, 2012): "O crime é essencialmente doloso. Não se exige qualquer elemento subjetivo específico, bastando a consciência e a vontade de realizar alguma das condutas descritas. Embora a expressão 'tráfico de drogas' esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoito verbos-núcleos mencionados. O tipo, portanto, não exige qualquer elemento subjetivo específico, bastando o conhecido 'dolo genérico'."

Assim, considerando todos os elementos trazidos aos autos (quantia considerável de maconha; acondicionamento típico para venda/entrega a terceiros; dinheiro apreendido junto com a droga), convenço-me, indubitavelmente, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, de que o acusado praticava o crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando abordado.

Quanto às causas de aumento ou diminuição de pena, de se levar em conta que não incide o redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, já que o acusado é reincidente e a quantidade de entorpecente, as circunstâncias da prisão e os antecedentes do acusado indicam o exercício constante de atividades ilícitas, devendo, pois, ser afastado o benefício.

No caso concreto, ainda, verifico que incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que o réu foi abordado nas dependências de estabelecimento prisional.

Portanto, caracterizado os crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, provada a autoria e materialidade, e afastadas as teses defensivas por tudo que se expôs,

passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à dosimetria da pena. Atenta aos requisitos do artigo 42 da Lei 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, em razão dos maus antecedentes (fls. 237/239), estabeleço a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, aumentando a pena mínima prevista no tipo em 1/6 (um sexto).

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes; presente a agravante da reincidência, motivo pelo qual exaspero em 1/6 a pena, fixando-a em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

No terceiro estágio, majoro a pena em 1/6 (um sexto), tendo em vista a presença de uma causa de aumento, aquela descrita no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06. Pena final, portanto, em 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 793 (setecentos e noventa e três) dias-multas, cada qual com valor de um trigésimo do salário mínimo, reajustados a partir da data do fato, critério previsto no artigo 49, § 2º, do Código Penal.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa imposta em razão da reincidência, bem como por se tratar de crime equiparado a hediondo, além das circunstâncias levadas em consideração para o aumento da pena na primeira fase, sendo certo que é totalmente incompatível com o sistema mais rigoroso previsto na Lei 8.072/90 e na própria Lei Antitóxicos a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos ou a concessão de quaisquer outros benefícios.

Atenta ao teor da Lei 12.736/12, a detração de pena e a progressão de regime deverão ser oportunamente analisadas em sede de execução penal, no Juízo competente para tal, com base na guia de recolhimento, na folha de antecedentes e nas informações carcerárias do condenado, após a realização dos devidos cálculos. Como bem se sabe, a progressão não se dá automaticamente, dependendo do requisito subjetivo atestado pelo Diretor do estabelecimento em que se encontra o preso de boa conduta carcerária, além do preenchimento do lapso temporal necessário. Ainda, sendo fixado, o regime inicial de cumprimento de pena, por critério diverso do simples quantum aplicado, resta afastada a incidência imediata do dispositivo em comento.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para condenar JEFERSON LUIS SANTANA PONTES à pena de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multas, fixados unitariamente no mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que é reincidente, circunstância que demonstra que a ordem pública corre sério risco com a soltura, já que reitera em ações criminosas quando em liberdade.

Assim, recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido.

Declaro o perdimento, em favor da União, na forma do artigo 63 da Lei 11.343/06, do valor apreendido (fls. 10), por ausência da comprovação da origem lícita do dinheiro.

Providencie-se o necessário para o cumprimento desta decisão e da penalidade estabelecida.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observado o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Expeçam-se os demais ofícios e comunicações de praxe.

P.I.C.

Marília, 11 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA